

כג:

עין משפט
נר מצוה

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

מסורת הש"ס

(א) לְעֵילַי כִּי לִקְמוֹן כֹּהֵן;
(ב) רֶשֶׁת־גַּל [עֵינֵי חוֹסֵי]
יִבְנוּתוֹ קִטּוֹ: ד"ה אֶתְרִמְרִינִי;
(ד) [בִּלְמַח כֹּהֵן] חוֹלִין אֵלֶּה;
(ה) יִקְרָא כֹהֵן, הָאֵל;
חוֹסֵי קִדּוּשֵׁי ל' ד"ה אֵלֶּה;
(ו) [עֵינֵי מִהֲרֵס־וּפְרָס־סִי'
סֶגֶם סִי"ק ג' בִּי"ד] (ח) [וְעֵינֵי]
חוֹסֵי ע"ד דָּף לָא. ד"ה אֶתְרִמְרִינִי;
(ט) הִדְלֵם מִהֲרֵס־וּפְרָס־וּ
יִבְנוּתוֹ, סִי' שְׁמֵשֶׁת־סֶגֶם
לְבָרִס־וּלָא עֲבָרֵס קִלְלָה מִשְׁחָבֵס
לֹא לְבִעֲשֵׁב. רֶשֶׁת־

הגהות הגר"א

[א] גמ' מלא כסף ונחשת
בסטרון של אבר וכל מיני
מחכות. כל"ל (ועי' רא"ש
ועי' רש"י לקמן כ"ד ב'
במתני' ד"ה מלא כו') :

לעזי רעט"י

פלנק"ן [פלנק"א]. כסלים
(השרירים הפנימיים של
הירך סמוך לכליה).
אורטי"א [אורטיא"ש].
סרפדים.

מוסף רע"י

[illegible]

בִּינוּ חֲנָאֵל (המשך)

[illegible]

ידין לתרום כמנין הזה בחרו חזק:
תפוחות של אבר: שיכין מקלותיו.
ת: במתקל דשין. שנהגו הטבחים
החיים גופה סימן. יאמר מאבר
פלוגי ריה: או דדפקא. נואר שמעתי.
ומשום רבי יאחז בר' מנחם שמעתי
דדפקא פלוגין מקום שדופק כשהוא
יגע: החיכות דג חייב להכריז. קא
ס"ד כשלין בהן סימן והחתימה גופה
סימן או מאכל הרקס או מן הנוג:
ודג נשור. וזו סימן שלו: הלא במאי
עסקינן. דקתני חתיכות דג חייב
להכריז: בדאיכא סימנא כפסקא.
שלא נחתכה כדרך החוטמה: כי הו
דרבנא כשהיה שולח בשר לאשה
בית נכרי: מחשד לה אסלה קרינא.

עושה החתיכה צת ג' קרנות כזה:
דומיא דג שפוך. דיש צו
 סימן: **ממני.** דחייב להכריז:
ברשום. חביותיהם של חרם
 היו וגפינן אותם בצמגות חרם ושורקין
 טיט סביב לדבק המגופה שלא ילא
 ריח היין וצמיט שצט או ניסן שמוכרין
 בעלי בתים חביות לחנווני כעשר או
 ט"ו יחד נוטלין מגופותיהם וטועמין
 את היין וחרח וסותמו וטח צו טיט
 סביב המגופה והוא קרוי רושם
 ונושאן החנווני בציטו. ומתמיתין
 בחצית רשומה והיינו סימן שיש
 רושמיט ויש שנושאין אותה פתוחה
 למוכרה מיד: ופרקינן **מכלל דכרייתא.**
 דקמני הרי אלו שלו בפתוחה קמני
 בתמיה פשיטא דהא אצידה מדעת
 היא שניחה פתוחה וכל שקלים
 ורמשים ונחשים שותים הימנה:
במליץ. שהניח מגופה עליה ולא
 שרקא צטיט סימן ליכא ואצידה
 מדעת נמי ליכא: קודם **שנפתחו**
האזורים. שעדיין לא הגיע זמן מוכרי
 החביות ויחד בעלמא הוא דעציד
 הוי רושם סימן: **ברקא דנהרא.**
 והיין צבי לעיר בספינה והלוקחין
 מפנין הספינה ומניחו על שפת
 הנהר ונושאין אחת אחת ופעמיים
 שפוכה: **איכא דאמרי כו'. נפקא**
 מינה דלפי' כיון ואמר מקום מושבה
 מסוים לא הוי סימן: **כופרא.** זפת
 דבר שאין צו סימן הוה: **מחסס.**
 לשון לא תחסוס (דברים כה). מגמגם
 בדבר ולבו נוקפו: **דקדחו ציה חלפי.**
 אורטי"א בלע"א גדלו עליה. ש"מ מימים
 רבים היא שם וכבר נושאן הצבעלים:
שלא שבעת. עדיין לא הורגל
 בראייתו ותשמען שיהא מכירן יפה.
 ולשון אנפוריט נוטריקון אין פה ראייה:
נפקא מינה כו'. וכגון דזה התובען
 ארובא מרבנן הוא: **במספת.** יש
 צידך מסכת פלוני סדורה בגירסא או
 לאו ואע"ג שסדורה היא לו יאמר לו
 לאו ומדת ענוה היא: **בפורי.** שימשת
 מעטין יאמר לאו. מדת גניעות היא:
 באושפיזא

ו. וה"ה מחרחות של צשר
ת' והא אמר צ' גיד הנשה
שטעה צשר בצרחוים הוי
קילו טפי "דאין הלכה כרצ

ומחרוזות של דגים: אמאי להוי ⁶קשר סימן בקטרא דציידא דכולי עלמא הכי מקטרי ולהוי מנין סימן במנינא דשון בעו מניה מרב ששת ⁷[מנין] הוי סימן או לא הוי סימן אמר להו רב ששת תניתוה מצא ⁸[א] כלי בסף וכלי נחושת גסטרון של אבר וכל כלי מתכות הרי זה לא יחזיר עד שיתן אות או עד שיכיון משקלותיו וּמְדַמְשֵׁקֵל הוי סימן ⁹גמדה דומנין נמי הוי סימן: וחתיכות של בשר וכו': אמאי להוי משקלא סימן במשקלא דשון ותהוי חתיכה גופה סימן או דדפקא או דאטמא מי לא תניא ¹⁰המצא חתיכות דגים ודג נשוך חייב להכריז וחביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו ¹¹הכא במאי עסקינן בדאיכא סימנא בפסקא כי הא ¹²דרבה בר רב הונא מחתיך ליה אתלתא קרנתא דיקא נמי דקתני דומיא דדג נשוך שמע מניה אמר מר חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו והא תנן ¹³כדי יין וכדי שמן חייב להכריז א"ר זורא אמר רב מתניתין ברשום מכלל דכרייתא בפתוח אי בפתוח אבידה מדעת היא אמר רב הושעיא במציף אביו אמר אפילו תימא אידי ואידי ברשום הולא קשיא כאן קודם שנפתחו האוצרות כאן לאחר שנפתחו האוצרות כי הא דרב יעקב בר אבא אשכח חביתא דחמרא לאחר שנפתחו האוצרות אתא לקמיה דאבאי א"ל זיל שקול לנפשך בעא מניה רב ביבי מרב נחמן מקום הוי סימן או לא הוי סימן

אמר ליה תניתנה מצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו ואי ס"ד דמקום הוי סימן לכרוז מקום אמר רב זביד הכא במאי עסקינן ברכתא דנהרא אמר רב מרי מאי טעמא אמרו רבנן רקתא דנהרא לא הוי סימן דאמרינן ליה כי היכי דאתרמי לדידך אתרמי נמי לחברך איכא דאמרי אמר רב מרי מאי טעמא אמרו רבנן מקום לא הוי סימן דאמרינן ליה כי היכי דאתרמי לדידך האי מקום אתרמי נמי לחברך האי מקום ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרתא אתא לקמיה דרב א"ל זיל שקול לנפשך חזייה דהוה קא מחסם א"ל זיל פלוג ליה לחייא ברי מיניה לימא קא סבר רב מקום לא הוי סימן א"ר אבא משום יאוש בעלים נגעו בה דחזא דקדחי ביה חלפא: ר"ש בן אלעזר אומר

וכו'. מאי אנפוריא א"ר יהודה אמר שמואל כלים חדשים שלא שבעתן העין היכי דמי אי אית בהו סימן כי לא שבעתן העין

מאי הוי אי דלית בהו סימן כי שבעתן העין מאי הוי לעולם
דלית בהו סימן נפקא מינה ^ללאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא
שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה כי לא שבעתן העין
לא קים ליה בגוייהו ולא מהדרינן ליה דאמר רב יהודה אמר שמואל
יבנהי תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו ^לבמסכת ובפוריא
ובאושפזא

(יציאות 79 סה:) משום דהני נמי משום דרכי שלום הן ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני: ומודה

מחרוזות של דגים הרי אלו
 כדלמר בתוספתא (פ"ב)
 (חולין דף נ"ה: ושם ד"ה בחרוסי) אל ת
 סימן וי"ל גבי בשר שנשתעם מן העין
 מדפריך (שם) ורב היכי אכל בשרא
 משמע דאין שפיר אכלינן:

מדמשקל הוי סימן מדה
ומנין נמי הוי
סימן. משמע למדה עדיפא וא"ת
והא אמרי' (לקמן דף כח.) ינתן לאומר
משקולתיו ולא לאומר מדה ארכו
ורחבו משמע למשקל הוי סימן טפי
ו"ל דה"מ בצגד לזין דרך לשקול
המס' ואפי' משקל עדיף:

חביות של יין ושל גרגירות הרי
אצו שצו. אע"ג דמנן
(לקמן דף כד:) מלא פירות בכלי
חייב להכריז משום סימן של הכלי
הבא רגילות הוא דכל החביות שזין
וא"ל מדת היין להוי סימן וי"ל
שהחביות מלאה וכל החביות שזין
אבל אם אין החביות מלאה יחא סימן
לומר כמה יין יש בו:

אתלרתא קרנתא. ומו"ת דרב
אמר צפ' אין מעמידין
(ע"ו דף נט: ושם) חצ"ת אסור בחותם
אחד ושמואל נמי לא פליג עליה
אלא בחלב אבל בשר יין ותכלת מודה
ומפרש ר"ת דהתם מיירי בישראל
חשוד וכן משמע דמיירי התם לעיל
בבבב וכן הארץ ישראל חשוד לא
מרתת כמו נכריי' :

ברישום. שכל בעל הבית עושה רשימתו משונה משל חבירו והו' סימן ביינתא בלא רשימה: (ט) **אב"י** אמר. אפילו רשום לא הו' סימן אחר שנפתחו האולרות שבעל הבית מוכר להרבה חנויות וכולם רשומים בעיני אחד ופרש"י אינו נראה:

במסכת. וא"ת והאמר (קדושין דף ג.) ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפין שאם ישאליך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד וי"ל דהיינו דוקא בחדש הבא לשאלו דין או הוראה ואו להחליט אבל הכא שבא שאלו לנסותו אם יודע מותר לשנות ולומר לא למדתי זה:

בְּפִרְיָא. אין רגילות שטאלווען
 כפירוש רש"י אס שימש
 מטתו אלס אס צעל קרי היי ווא בא
 לצית המדרש ושאלווע למה לא בא
 ישנה ויאמר שחולה היי או שאר
 אוסם אירע לו אי נמי שאלווע שכתב
 על מטתו וז לא יאמר לו כן פן יראה
 בזה קרי ויטננה:

בא'שפ'יא. אס שאלוה אס
קבלוהו בצקר
פנים יפות יאמר לא כדפירש רש"י
דאמרין צערבין (דף נח.) מבדן
רעהו בקול גדול י' בצקר השס
בערב קללה תחשבו לא ואת"ה
אמרין בצרכות (דף נח.) אורח טוב
יאמר כל מה שטרח בעל הבית לא
טרח אלא בשבילי וי"ל דהתם מיירי
בזין בני אדם מהוגנים והבא זין
בזין אדם שאלים מהוגנים והבא דלא
חשיב הכא מותר לשנות מפני דרכי

שלום כדאמרינן פרק הצא על יצמ

(א) נראה דל"ל מסובבא
דנזייתא ועי' בערוך ערך סבר
ה'.